

통 보

제 목 : 장애인 의무고용 미준수

담 당 부 서 : 인재경영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)에서는 「장애인고용촉진 및 직업재활법」(이하 “장애인고용법”이라 한다) 제28조의2(공공기관 장애인 의무고용률의 특례) 등에 따라 장애인 고용촉진을 추진하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「장애인고용법」 제28조의2(공공기관 장애인 의무고용률의 특례)에 따르면, 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 기타공공기관은 상시 고용하고 있는 근로자수에 대하여 장애인을 1천분의 34이상¹⁾ 고용하도록 되어있다.

「장애인고용법」 제33조(사업주의 부담금 납부 등) 제1항에 따르면 의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주(상시 100명 미만의 근로자를 고용하는 사업주는 제외한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 고용노동부장관에게 부담금을 납부하도록 되어 있다.

따라서 기획평가원에서는 특별한 사유가 없는 한 「장애인고용법」 등에서 정한 일정 비율 이상 장애인을 의무적으로 고용하여야 했다.

1) 시기별 공공기관 장애인 의무고용률(「장애인고용법」 제28조의2)

① 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지: 1천분의 34

② 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지: 1천분의 36

③ 2024년 이후: 1천분의 38

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기획평가원에서는 2019년부터 2023년까지 [표]와 같이 장애인 의무고용을 준수하지 않아 2023년 172,177천원, 2022년 175,357천원 등 최근 5년간 총 803,805천원을 장애인 고용부담금으로 납부한 사실이 있다.

[표] KISTEP 장애인 고용부담금 납부 현황(2019~2023년)

(단위 : 명, %, 천원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
고용부담 기초인원(명)	363.4	372.6	387.1	394.1	399.2
의무고용율(%)	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6
의무 고용인원(명)	11.9	12.1	12.6	13.5	13.8
고용인원(명)	2.0	3.0	3.3	3.7	3.8
미고용인원(명)	9.9	9.1	9.3	9.8	10.0
고용부담금(천원)	152,922	148,072	155,277	175,357	172,177

관계부서 의견

소관부서(인재경영실)에서는 직원채용 시 장애인 특별가점을 부여하고, 장애인 인턴 처우개선 및 한국장애인고용공단 구인신청 등 지속적으로 노력하였음에도 불구하고 지역적 한계(교통접근성 등) 등의 사유로 장애인 고용부담금이 발생하였으며, 향후 한국장애인 고용공단과 장애인 적합 직무 발굴 등 지속적으로 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은 앞으로 「장애인고용법」 제28조의2에 따라 장애인 의무고용률을 못 미치게 장애인을 고용하여 장애인 고용부담금을 납부하는 일이 없도록 채용 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)